

ZY263 NU19-200

宁夏回族自治区核与辐射安全中心全国辐  
射监测专项比武专用仪器设备采购项目

采  
购  
合  
同

招标编号: WS19ZCH018

采购单位: 宁夏回族自治区核与辐射安全中心

供 应 商: 卡迪诺科技(北京)有限公司

签订日期: 2019 年 9 月 3 日



## 政府采购合同

合同编号：

甲方：宁夏回族自治区核与辐射安全中心

乙方：卡迪诺科技（北京）有限公司

甲方通过宁夏国际招标咨询集团有限公司组织的公开招标采购方式，经评标委员会的认真评审并经采购机关确认，决定将本项目采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，依据招标文件及《中华人民共和国合同法》，甲乙双方本着平等互利、相互信任、支持的原则，经过友好协商，一致同意签订本合同，并按下列合同条款执行，确保合同的顺利履行，甲乙双方商定同意按照如下条款和条件签订本合同：

### 一、合同货物的名称、规格型号和数量

| 设备名称        | 数量 | 品牌型号                | 投标总价<br>(万元) | 交货期                        |
|-------------|----|---------------------|--------------|----------------------------|
| 高纯锗手持式核素识别仪 | 1  | ORTEC / Detective-X | 168.80       | 合同签订后十个工作日内完成本次项目的安装、调试、培训 |

### 二、合同文件内容

以下文件是合同不可分割的部分：

1. 本项目招标文件中合同主要条款（包括特殊条款）；
2. 招标文件说明函；
3. 卖方提交的投标文件；
4. 中标通知书；
5. 本合同的补充协议

### 三、合同金额

合同货物的总金额计大写人民币：壹佰陆拾捌万捌仟元整，小写：1,688,000.00 元。该价格以人民币为货币单位，此价格包含货物包装、运输费、保险费用、安装调试、人员培训和随机配套备品备件及

耗材的费用。

#### **四、 交货期、交货地点及运输方式**

4.1 交货期：合同签订后十个工作日内完成本次项目的安装、调试、培训

4.2 交货地点：宁夏回族自治区核与辐射安全中心

4.3 交货内容：合同附件所列的全部内容。

4.4 运输方式：陆路货运，运费由乙方承担。

4.5 在乙方交货过程中，甲方提出变更收货人的，应在发货前提前 3 个工作日书面通知乙方变更后的收货人姓名、联系方式，乙方在收到前述甲方书面通知之前有权向本合同所约定的收货人交货。收货人对乙方的行为（包括但不限于签字、确认或承诺）无争议地视为甲方之行为。

#### **五、 质量标准**

5.1 乙方提供的设备必须达到招投标文件的技术要求和本合同附件的配置清单要求。

#### **六、 包装要求**

6.1 除合同另有规定外，乙方供应的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

6.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证，属制造厂家包装的货物，乙方需得到采购机关同意方能拆封。

#### **七、 货款的支付**

1. 合同签订后十个工作日内完成本次项目的安装、调试、培训，验收完成后甲方向乙方支付合同总价款 90%（即人民币大写：壹佰伍拾壹万玖仟贰佰元整；小写：1,519,200.00 元）；

2. 留 10%质保金（即人民币大写：壹拾陆万捌仟捌佰元整；小写：168,800.00 元），在使用期满一年（以签署《验收合格证明》当日起计算）后无质量问题甲方向乙方一次性付清。

3. 乙方须向甲方出具合法有效等额的普通发票及凭证资料。乙方出具的发票为货物交付履行及结算之用，不作为已经付款的凭证。甲方付



款以款到乙方指定账户或乙方出具盖有公章的收款收据为依据（验收合格后）。

## **八、安装及验收**

1、甲方在收到乙方送来的货物时，双方对产品外包装和包装上标注的型号等初步检验，经清点无误后甲方对货物《供货清单》进行签收，甲方不进行开箱检验，签收仅代表收到乙方提供的《供货清单》中货品，对其真实性不负任何责任。甲方不承担所购货物在完成开箱、安装、调试完成前的任何责任，所购货物乙方负责自行保管，若需放置在甲方，应按照甲方要求放置在指定位置，由此产生的装卸，搬运等费用由乙方承担。甲方不承担任何在开箱验收、安装前因存放、保管产生的相关责任。

2、开箱验收时，对于不符合合同规定的货物，甲方可以现场口头拒收，并于当日出具书面意见，说明拒收的理由。甲方拒收货物的，应负责免费提供暂时性存放地点，但不承担因此而产生的任何相关责任。

3、乙方货品全部到齐后，应将所有货品放置在甲方指定的安装地点，由此产生的装卸，搬运等费用由乙方承担，并在 10 个工作日内，乙方派专业工程师前往甲方指定地点与甲方共同开箱检验货物的规格、质量和数量等，并进行安装调试。

4、甲、乙双方共同按照合同约定的验收条款或仪器标准验收条款以及招标文件要求和投标文件中承诺的货品参数进行检验仪器性能、货品数量、质量满足合同、招投标文件等要求后组织专家验收，完成政府采购验收后，形成《验收报告》。

因甲方原因导致货物到达指定交货地点后，不能开展验收工作，则货物到达指定交货地点起 3 个月后视为验收合格。验收及相关费用由乙方承担。

5、在验收过程中，甲乙双方对所验设备质量发生争议时，应按《中华人民共和国标准化管理条例》的规定，交质量监督检验机构裁决，若检验合格，质量监督检验费用由甲方负担；若检验不合格，质量监督检验机构的检验费用由乙方负担。

## **九、售后服务**

- 1、安装调试完成后，乙方负责对用户进行免费培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、基本维护等，针对设备对操作人员进行专项培训，达到能够自行使用和日常维护的要求。
- 2、仪器质保期为 1 年。质保期内的保修范围：非人为原因造成的故障部件的维修、更换；耗材的更换，软件升级，仪器的调整、检验和测试等检修保养服务。
- 3、在保修期内，仪器出现一般性故障，乙方在接到用户方书面通知后 1 小时内做出响应，并通过包括但不限于电话、远程协助等方式对故障做出判断，并在 2 小时以内以电话、传真、或其他方式给予解决。出现重大紧急故障， 4 小时以内赶赴现场，一周内解决或提出明确的解决方案；
- 4、质保期满后产生的各项售后服务费用将按照乙方与用户签订的维修合同执行；
- 5、乙方提供仪器的终身技术咨询，提供终身定期更新操作软件。
- 6、乙方若达不到招标文件中要求或承诺的售后服务，甲方有权利对乙方行为要求赔偿。
- 6、在保修期内，如果由于火灾、水灾、地震、磁电串入、强雷击等不可抗力原因造成的货物损坏，甲方可委托乙方进行维修，但相关费用由甲方承担。

## **十、违约条款**

- 1、因乙方原因延迟发货，每延迟 1 个工作日，按应交付货物总额 3% 支付违约金。在乙方送货和乙方代办托运的交货方式中，如因甲方错误告知交货地点和接货人，致使乙方无法按时送达，乙方不承担任何责任。如乙方逾期交货达到 40 日的，甲方有权解除合同，乙方退回已收取的款项，并承担赔偿责任。
- 2、由于此批货物是乙方专为甲方而准备的，甲方无故拒绝接受符合合同约定货物的（包括甲方中途退货），视为甲方单方违约，甲方应向乙方支付其拒绝接受部分（或中途退货部分）货款的 20% 作为违约金。
- 3、乙方应按照不低于招标文件所列内容要求及服务提供给甲方。
- 4、如因一方违约，未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，



违约方除应赔偿经济损失外，还应承担因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。

5、其它违约责任，以《中华人民共和国合同法》和其他有关法律、法规规定为准，无相关规定的，各方协商解决。

6、甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方书面通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。在取得有关机构证明后，经甲乙双方协商一致，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并全部或者部分免于承担违约责任。

### **十一、争议的解决方式**

本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时可向合同签订地人民法院提起诉讼。

### **十二、税费**

1、乙方的中标价中应包含国家规定的应交纳的所有税费。

2、如经宁夏政府采购机构证实乙方确实未能履行其合同规定义务的，采购机关有权要求从质量保证金中取得补偿。

### **十三、技术规格**

1、乙方提供和交付的货物技术规格应与招投标文件规定的技术要求以及合同附件的技术参数相一致。

### **十四、专利权**

乙方应保证甲方在使用该货物或其他任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计的诉讼，一旦任何第三方提出侵权指控，乙方必须对可能发生的后果承担全部责任。

### **十五、技术资料**

乙方应在交货的同时最迟应不晚于项目的竣工验收结束前，向采购机关移交所有项目有关的技术资料，如样本、图纸、操作手册、使用指南、应用软件开发文档、维修指南等。

### **十六、质量保证**

1、乙方应保证货物是全新、未使用过的，并完全符合合同规定质量、规格和性能要求的正品。乙方应保证其货物在正确安装、使用和保养的条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。在货物质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负

责，费用由乙方负责。

2、乙方在收到采购机关关于质量问题的通知后七天内，应免费维修更换有缺陷的货物和部件。

3、如果乙方在收到通知七天后没有弥补缺陷，甲方可以采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

## **十七、索赔**

1、如果货物的质量和规格与合同不符，或质量保证期内证实其货物有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，采购机关应报请当地技术监督部门或其他有关部门进行检查，并有权凭质检证书向乙方提出索赔。但应由保险公司或运输部门承担责任的除外。

2、在合同质量保证期内，如果乙方对质量问题负有责任，当甲方提出索赔时，乙方应按照采购机关同意的下列一种或多种解决索赔事宜：

A、乙方同意退货，并将货款退还给采购机关，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息费、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护拒收的货物所需的其他必要费用。

B、根据货物的低劣和损坏程度，以及采购机关所遭受损失的数额，由甲乙双方协商降低货物的价格。

C、乙方用符合合同要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和 risk 并负担采购机关所遭受的一切直接损失费用。

## **十八、误期赔偿**

1、乙方承担的项目须严格按照合同确定的日期完工，并经规定的各方验收合格后交付采购机关使用。

2、乙方在履行合同过程中，如果遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面的形式将不能按期履行合同的理由、延误的时间通知采购机关。采购机关在收到卖方通知后，应对情况进行分析、研究，以决定是否修改合同、酌情延长合同的履行时间，或终止合同。

## **十九、转让**

除政府采购机构和甲方事先书面同意外，乙方不得将自己应履行的全部或部分合同义务转让他人。



## 二十、合同生效与其它未尽事宜

- 1、合同未尽事宜，甲乙双方本着平等友好、互惠互利原则协商解决。
- 2、双方在本合同履行过程中发出或者提供的所有通知、文件、文书、资料等，均以本合同所列明的另一方地址送达。一方如果迁址或者变更电话，应当书面通知另一方，未履行书面通知义务的，另一方按原地址邮寄相关材料即视为已履行送达义务。当面交付上述材料的，在交付之时视为送达；以邮寄方式交付的，寄出或者投邮后即视为送达。
- 3、本合同在执行期间，如有未尽事宜，由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。
- 4、本合同自甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式陆份，甲方叁份、乙方叁份。
- 5、合同签订地点：宁夏回族自治区银川市。

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>甲方（盖章）</b><br>单位名称：宁夏回族自治区核与辐射安全中心<br>单位地址：银川市金凤区上海西路99-9号<br>邮编：750011<br>电话：0951-5160758<br>传真：<br>法人/委托代理人（签字）： <br>开户行名称：银川建行湖滨东街支行<br>户名：宁夏回族自治区核与辐射安全中心<br>银行账号：64001120500050006239<br>统一社会信用代码：1264000045400150XF<br>日期：2019年9月16日 | <b>乙方（盖章）</b><br>单位名称：卡迪诺科技（北京）有限公司<br>单位地址：北京市密云区经济开发区科技路12号<br>邮编：<br>电话：13716152891<br>传真：<br>法人/委托代理人（签字）：周宇<br>开户行名称：建行密云工业开发区支行<br>户名：卡迪诺科技（北京）有限公司<br>银行账号：11001008801053002151<br>税号：91110228590697732F<br>日期：2019年9月16日 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



投标分项报价表

投标人名称：卡迪诺科技（北京）有限公司

采购文件编号：WS19ZCH018

| 序号               | 名称              | 型号和规格         | 数量  | 原产地和制造商名称 | 单价            | 总价            | 备注 |
|------------------|-----------------|---------------|-----|-----------|---------------|---------------|----|
| 1                | 手持式高纯锗核素识别仪主机   | Detective-X   | 1 个 | 美国 AMETEK | ¥1,447,000.00 | ¥1,447,000.00 | 无  |
|                  | 便携式运输箱          | #             | 1 个 | 美国 AMETEK | ¥3,000.00     | ¥3,000.00     | 无  |
|                  | 电池及充电设备         | #             | 1 套 | 美国 AMETEK | ¥10,000.00    | ¥10,000.00    | 无  |
|                  | 谱分析软件           | A66-BW        | 1 套 | 美国 AMETEK | ¥120,000.00   | ¥120,000.00   | 无  |
|                  | 无源效率刻度软件（含原厂表征） | ANGLE-BW      | 1 套 | 美国 AMETEK | ¥100,000.00   | ¥100,000.00   | 无  |
|                  | 笔记本电脑           | ThinkPad T480 | 1 套 | 中国联想      | ¥8,000.00     | ¥8,000.00     | 无  |
| 总价：¥1,688,000.00 |                 |               |     |           |               |               |    |

